

Procedura stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (AML/KYC)

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/06, wersja 1, obowiązuje od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2026 r.

Oznaczenie	BP/PRO/06
Wersja	1
Właściciel	Departament Zgodności
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	11 października 2024 r.
Obowiązuje od	1 listopada 2024 r.
Obowiązuje do	31 marca 2026 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	11 października 2024 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Niniejsza procedura określa zasady stosowania w Banku Przykładowym S.A. środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, w tym identyfikacji i weryfikacji tożsamości, ustalania beneficjentów rzeczywistych, oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych. Podstawę jej wydania stanowi ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644).

Celem procedury jest zapewnienie jednolitego, udokumentowanego i weryfikowalnego sposobu postępowania we wszystkich jednostkach Banku, tak aby instytucja nie została wykorzystana do celów przestępczych, a obowiązki wynikające z przepisów — także z przepisów o tajemnicy bankowej (zob. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646)) — były wykonywane w sposób wzajemnie uzgodniony.

Procedura wdraża podejście oparte na ocenie ryzyka: zakres i intensywność stosowanych środków zależą od poziomu ryzyka przypisanego klientowi, produktowi, kanałowi dostępu oraz położeniu geograficznemu. Procedura jest dokumentem wewnętrznym i nie jest przeznaczona dla klientów.

2. Zakres stosowania

Procedurę stosują pracownicy wszystkich jednostek Banku, którzy wykonując swoje zadania:

- 1) nawiązują stosunki gospodarcze z klientami, w szczególności przyjmują wnioski o otwarcie rachunków, lokat, kredytów i kart płatniczych;
- 2) przyjmują i realizują dyspozycje klientów, w tym wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz przelewy krajowe i zagraniczne;
- 3) prowadzą klientów korporacyjnych i klientów bankowości prywatnej;
- 4) zajmują się monitorowaniem transakcji, rozpatrywaniem alertów oraz przygotowywaniem zawiadomień dla organów państwa;
- 5) zarządzają dokumentacją klientów, jej archiwizacją oraz nadzorują jakość danych.

Procedura obejmuje klientów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, w tym przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia i wspólnoty mieszkaniowe, a także osoby działające w imieniu klienta na podstawie pełnomocnictwa lub przedstawicielstwa ustawowego.

Dla poszczególnych produktów obowiązują ponadto warunki szczegółowe zawarte w dokumentach „Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.” oraz „Regulamin rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.”. W razie rozbieżności przewagę mają przepisy powszechnie obowiązujące, a następnie niniejsza procedura.

Procedura nie reguluje zasad postępowania w sprawach reklamacyjnych; w tym zakresie pracownik stosuje procedurę obsługi reklamacji.

3. Odpowiedzialności

Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiadają następujący uczestnicy procesu:

- 1) **Pracownik placówki** — przeprowadza identyfikację i weryfikację klienta, zbiera dokumenty i oświadczenia, wypełnia formularz F-AML-01 oraz wprowadza dane w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD), a w razie wątpliwości zwraca się do przełożonego;
- 2) **Kierownik placówki** — zatwierdza nawiązanie stosunków gospodarczych z klientami o średnim ryzyku, czuwa nad kompletnością dokumentacji w placówce oraz organizuje bieżące szkolenia pracowników;
- 3) **Departament Obsługi Klienta** — odpowiada za procesy obsługi na odległość, w tym zdalną weryfikację tożsamości, oraz za korespondencję z klientem w sprawach uzupełnienia danych;
- 4) **Departament Zgodności** — jest właścicielem procedury, prowadzi ocenę ryzyka Banku, zatwierdza stosunki o wysokim ryzyku, odpowiada za zawiadomienia dla organów państwa i kontakt z nadzorem;
- 5) **Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy** — nadzoruje stosowanie procedury w skali Banku, składa Zarządowi sprawozdania okresowe i jest osobą kontaktową dla organów;
- 6) **Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności** — analizuje alerty z systemu monitorowania, przygotowuje rekomendacje i prowadzi rejestr transakcji podejrzanych;

- 7) **Departament Operacji** — wykonuje blokady i zamrożenia w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD na polecenie komórki zgodności (Departament Zgodności);
- 8) **Zarząd Banku** — zatwierdza procedurę, wyznacza członka zarządu odpowiedzialnego za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zapewnia zasoby potrzebne do jej stosowania.

Każdy pracownik jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia podejrzenia, że transakcja lub okoliczność może wiązać się z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na kwotę i stanowisko klienta. Zgłoszenie nie wymaga uprzedniej zgody przełożonego.

Dodatkowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ciążyą na następujących osobach:

- 1) **Członek zarządu odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy** — zatwierdza politykę ryzyka, wyznacza kierunki działania i raz w roku rozpatruje sprawozdanie osoby na stanowisku „Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy”;
- 2) **Przełożeni pracowników** — dbają o to, aby podwładni znali procedurę, mieli dostęp do jej aktualnej wersji i uczestniczyli w szkoleniach;
- 3) **Audyt wewnętrzny** — bada niezależnie skuteczność procedury oraz zgodność jej stosowania z przepisami;
- 4) **Departament Bezpieczeństwa** — zapewnia informacje o nadużyciach i incydentach, które mogą wskazywać na wykorzystywanie Banku do celów przestępczych;
- 5) **Departament Prawny** — opiniuje projekty zmian procedury i pomaga w kontaktach z organami państwa w kwestiach prawnych;
- 6) **Departament Ryzyka** — uwzględnia wyniki oceny ryzyka prania pieniędzy w ogólnej ocenie ryzyka operacyjnego i reputacyjnego.

Obowiązki te nie zwalniają pracownika placówki z samodzielnej oceny sytuacji klienta; odpowiedzialności za rzetelne wypełnienie formularza F-AML-01 nie można przenieść na zatwierdzającego.

W razie nieobecności osoby wskazanej w procedurze jej zadania wykonuje zastępca wyznaczony w drodze pisemnego upoważnienia. Upoważnienie określa zakres zastępstwa i czas jego trwania; kopię przekazuje się do komórki zgodności (Departament Zgodności).

Przy zastępstwach obowiązują następujące ograniczenia:

- 1) zastępca nie może zatwierdzać relacji, w których występuje konflikt interesów, w szczególności gdy klientem jest osoba z jego rodziny lub pracownik Banku;
- 2) zatwierdzenie relacji wysokiego ryzyka przez zastępcę wymaga akceptacji osoby na stanowisku „Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy”, a w jego nieobecności — członka zarządu;
- 3) decyzje o zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej podejmuje wyłącznie osoba do tego upoważniona, a zastępstwo w tym zakresie jest ograniczone do dwóch osób wskazanych imiennie.

Każdy pracownik odpowiada za działania wykonane w ramach zastępstwa tak samo jak za czynności własne. Konflikt interesów zgłasza się niezwłocznie przełożonemu i komórce

zgodności (Departament Zgodności), a czynności w danej sprawie przejmują inni osoby.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która korzysta z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, realizująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający zachowanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby o wyższych uprawnieniach decyzyjnych.

Dodatkowo, na potrzeby procedury, użyte określenia oznaczają:

- 1) **CDD** — środki bezpieczeństwa finansowego stosowane wobec klienta, obejmujące identyfikację, weryfikację, ustalenie beneficjenta rzeczywistego, ocenę stosunków gospodarczych i bieżące monitorowanie;
- 2) **KYC** — proces poznania klienta, na który składa się zebranie i weryfikacja informacji o kliencie, jego działalności oraz źródle pochodzenia środków;
- 3) **Beneficjent rzeczywisty** — osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem albo osoba, w której interesie nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana transakcja;
- 4) **PEP** — osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, a także członek jej rodziny i osoba znana jako bliski współpracownik;
- 5) **Stosunki gospodarcze** — relacja Banku z klientem o charakterze trwałym, nawiązywana w związku z prowadzeniem przez Bank działalności i w chwili nawiązania uznawana za mającą cechę trwałości;
- 6) **Transakcja okazjonalna** — transakcja niewynikająca ze stosunków gospodarczych, np. jednorazowa wpłata gotówkowa na rzecz osoby niebędącej klientem;
- 7) **Scoring ryzyka** — zestaw kryteriów punktowych służący do przypisania klientowi poziomu ryzyka: niskiego, średniego albo wysokiego;
- 8) **Alert** — komunikat generowany przez narzędzie informatyczne (system monitorowania transakcji MON-AML) o transakcji lub zachowaniu klienta odbiegającym od przyjętych scenariuszy;
- 9) **Zawiadomienie** — informacja przekazywana przez Bank organowi państwa w razie uzasadnionego podejrzenia, że transakcja ma związek z praniem pieniędzy lub

finansowaniem terroryzmu;

- 10) **GIIF** — organ właściwy w sprawach analizy informacji finansowych, określany generycznie jako Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 11) **Zamrożenie** — uniemożliwienie rozporządzania środkami lub zasobami gospodarczymi osoby objętej sankcjami, wykonywane przez Bank na podstawie przepisów o szczególnych środkach sankcyjnych;
- 12) **Wykaz sankcyjny** — urzędowy wykaz osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, wczytywany do narzędzi Banku z uznanego dostawcy danych.

Ponadto na potrzeby procedury stosuje się następujące określenia:

- 1) **Kraj wysokiego ryzyka** — państwo lub terytorium ujęte w dokumencie „Wykaz krajów podwyższonego ryzyka AML”, w szczególności z powodu braków w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu albo wysokiego poziomu korupcji;
- 2) **Rachunek powierniczy** — rachunek prowadzony przez Bank dla osoby, która dokonuje czynności w imieniu własnym, lecz na rachunek innej osoby;
- 3) **Źródło majątku** — ogół okoliczności, dzięki którym klient zgromadził całość posiadanego majątku (np. spadek, sprzedaż nieruchomości, wynagrodzenie);
- 4) **Źródło środków** — pochodzenie konkretnych środków, które mają być wpłacone lub przebrane w ramach stosunków gospodarczych;
- 5) **Typologia** — opis schematu działań charakterystycznych dla prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, publikowany przez organy lub opracowany w Banku;
- 6) **Zasada nieujawniania** — zakaz informowania klienta i osób nieuprawnionych o przekazaniu zawiadomienia lub prowadzeniu analizy;
- 7) **Dostawca danych sankcyjnych** — podmiot, od którego Bank otrzymuje zaktualizowane wykazy osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi;
- 8) **Karta klienta** — zestaw dokumentów i danych o kliencie przechowywany w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD).

5. Opis postępowania — identyfikacja i weryfikacja klienta

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Identyfikacja klienta	Pracownik ustala dane klienta na podstawie dokumentu tożsamości i weryfikuje je w niezależnych źródłach. Bez zakończonej identyfikacji nie można nawiązać stosunków gospodarczych.
Beneficjent i cel	Pracownik ustala beneficjenta rzeczywistego oraz cel i planowany charakter stosunków gospodarczych. Wyniki zapisuje w formularzu F-AML-01.

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Ocena ryzyka	System przypisuje klientowi punkty według kryteriów scoringu, a pracownik potwierdza lub koryguje wynik. Poziom ryzyka decyduje o zakresie dalszych środków.
Zatwierdzenie relacji	Stosunki o średnim ryzyku zatwierdza kierownik, a o wysokim — Departament Zgodności. Przy ryzyku niskim stosuje się środki uproszczone.
Monitorowanie i zgłaszanie	Bank na bieżąco monitoruje transakcje i aktualizuje dane klienta. Przy uzasadnionym podejrzeniu sprawa trafia do zawiadomienia organu państwa.

Środki bezpieczeństwa finansowego stosuje się przed nawiązaniem stosunków gospodarczych, a także przy przeprowadzaniu transakcji okazjonalnej, której wartość wynosi równowartość 15 000 euro lub więcej, bez względu na to, czy dokonuje się jej jedną operacją, czy kilkoma operacjami, które wydają się ze sobą powiązane.

5.1. Ustal klienta będącego osobą fizyczną.

- 5.1.1. Zbierz imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL albo datę urodzenia (gdy numer nie został nadany) oraz adres zamieszkania.
- 5.1.2. W przypadku przedsiębiorcy dodatkowo ustal firmę, adres głównego miejsca wykonywania działalności i numer identyfikacji podatkowej.
- 5.1.3. Zażądaj okazania dokumentu tożsamości z fotografią; sprawdź jego ważność, kompletność i brak śladów przerobienia.

5.2. Zidentyfikuj klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

- 5.2.1. Ustal nazwę, formę organizacyjną, adres siedziby, numer w rejestrze i numer identyfikacji podatkowej.
- 5.2.2. Pobierz odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 3 miesiące, oraz dokumenty określające zasady reprezentacji.
- 5.2.3. Ustal i zweryfikuj osoby uprawnione do reprezentowania klienta oraz ich dane identyfikacyjne.

5.3. Zweryfikuj tożsamość klienta na podstawie dokumentów lub informacji z wiarygodnego i niezależnego źródła.

- 5.3.1. Porównaj dane z dokumentu z danymi podanymi we wniosku i zanotuj każdą rozbieżność.
- 5.3.2. Sprawdź dane w odpowiednich rejestrach publicznych, gdy dostęp do nich jest przewidziany w systemie.
- 5.3.3. Jeżeli weryfikacji nie można zakończyć w dniu wizyty, wskaż uzasadnienie w formularzu F-AML-01 i ustal termin uzupełnienia nie dłuższy niż 14 dni.

5.4. Zweryfikuj pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego.

- 5.4.1. Zidentyfikuj osobę działającą w imieniu klienta według tych samych zasad, które obowiązują wobec klienta.
- 5.4.2. Zachowaj oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu umocowania.
- 5.5. Sprawdź klienta pod kątem sankcji i PEP przed zatwierdzeniem relacji.
 - 5.5.1. Uruchom systemowe sprawdzenie klienta, pełnomocników i osób uprawnionych do reprezentacji w wykazach sankcyjnych.
 - 5.5.2. Trafienie potwierdzone lub niejednoznaczne przekaż natychmiast do komórki zgodności (Departament Zgodności) i wstrzymaj nawiązanie relacji.
- 5.6. Zapisz wyniki w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD) i dołącz skany dokumentów do karty klienta.

Zakaz: nie nawiązuj stosunków gospodarczych, nie wykonuj transakcji okazjonalnej i nie wypłacaj środków, jeśli identyfikacja lub weryfikacja nie zostały zakończone. Nie otwieraj rachunków anonimowych ani rachunków na fikcyjne dane.

- 5.7. Wykonaj procedurę identyfikacji w przypadku klienta będącego cudzoziemcem.
 - 5.7.1. Poproś o okazanie paszportu, a w przypadku obywatela państwa Unii Europejskiej — także dowodu osobistego.
 - 5.7.2. Jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym, poproś o tłumaczenie przysięgłe lub skorzystaj z wewnętrznego słownika dokumentów.
 - 5.7.3. Zapytaj o cel pobytu w Polsce, źródło dochodu oraz kraj rezydencji podatkowej i zanotuj odpowiedzi.
- 5.8. Zidentyfikuj klienta niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego.
 - 5.8.1. Zbierz dane małoletniego z aktu urodzenia, legitymacji szkolnej lub dokumentu tożsamości, jeżeli został wydany.
 - 5.8.2. Zidentyfikuj i zweryfikuj przedstawiciela ustawowego zgodnie z zasadami obowiązującymi wobec klienta.
 - 5.8.3. Zachowaj dokument potwierdzający prawo do reprezentacji, a w razie opiekuna prawnego — postanowienie sądu.
- 5.9. Obsłuż klienta wymagającego pomocy w komunikacji.
 - 5.9.1. Zapewnij tłumacza migowego lub inną formę wsparcia, jeśli klient o to wnosi.
 - 5.9.2. Nie rezygnuj z żadnego elementu identyfikacji z powodu niepełnosprawności; zmień jedynie sposób komunikacji.
- 5.10. Zweryfikuj dokument tożsamości, który budzi wątpliwości.
 - 5.10.1. Sprawdź zabezpieczenia dokumentu zgodnie z instrukcją F-AML-02 (hologram, druk wypukły, spójność numeru i serii).
 - 5.10.2. Jeżeli wątpliwości nie ustąpiły, poproś klienta o drugi dokument i wstrzymaj nawiązanie relacji.
 - 5.10.3. Zgłoszenie o podejrzeniu użycia sfałszowanego dokumentu przekaż niezwłocznie do komórki bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).
- 5.11. Przeprowadź zdalną identyfikację klienta za pośrednictwem bankowości

elektronicznej.

- 5.11.1. Sprawdź, czy klient jest już zidentyfikowany w Banku; jeśli tak, wykorzystaj dane z karty klienta.
- 5.11.2. Jeżeli klient nie jest znany, zażądaj przesłania zdjęcia dokumentu oraz zdjęcia twarzy i porównaj je przy użyciu narzędzia biometrycznego.
- 5.11.3. Wynik zbliżony do wartości granicznej zawsze sprawdź ręcznie, a w razie wątpliwości zaproponuj wizytę w placówce.
- 5.12. Zweryfikuj dane za pomocą przelewu weryfikacyjnego.
 - 5.12.1. Zleć klientowi przelew z rachunku prowadzonego na jego nazwisko w innej instytucji; nazwa i numer rachunku muszą być zgodne z danymi z wniosku.
 - 5.12.2. Nie przyjmuj przelewu z rachunku prowadzonego na rzecz osoby trzeciej.
- 5.13. Ustal ograniczenia obowiązujące do chwili pełnej weryfikacji.
 - 5.13.1. Do czasu zakończenia weryfikacji nie wydawaj instrumentów płatniczych ani nie uruchamiaj kredytu.
 - 5.13.2. Ogranicz transakcje do wpłaty początkowej i przelewów przychodzących.
- 5.14. Zablokuj dostęp do rachunku, jeżeli w terminie 14 dni klient nie uzupełni brakujących dokumentów, i poinformuj go o tym na trwałym nośniku.

6. Opis postępowania — beneficjent rzeczywisty i cel stosunków gospodarczych

- 6.1. Ustal beneficjenta rzeczywistego klienta, który nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek.
 - 6.1.1. Zapytaj klienta o osoby, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają więcej niż 25% udziałów albo ogółu praw głosu.
 - 6.1.2. Jeżeli takiej osoby nie ma, ustal osobę sprawującą kontrolę w inny sposób, np. na podstawie uprawnień do powoływania zarządu.
 - 6.1.3. Jeżeli nie ustalono żadnej osoby, jako beneficjenta rzeczywistego wskaż osobę zajmującą wyższe stanowisko kierownicze i udokumentuj przyczynę takiego wyboru.
- 6.2. Potwierdź dane beneficjenta rzeczywistego.
 - 6.2.1. Ustal imię i nazwisko, obywatelstwo oraz — jeśli to możliwe — numer PESEL i adres zamieszkania beneficjenta.
 - 6.2.2. Porównaj oświadczenie klienta z informacjami z centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz z innych wiarygodnych źródeł.
 - 6.2.3. Rozbieżność między oświadczeniem klienta a danymi z rejestru zgłoś do komórki zgodności (Departament Zgodności) w ciągu 2 dni od jej stwierdzenia.
- 6.3. Poznaj strukturę własności i kontroli klienta.
 - 6.3.1. Sporządź lub zbierz schemat struktury własnościowej, gdy między klientem a beneficjentem występuje więcej niż jedno ogniwo.
 - 6.3.2. Zwróć uwagę na struktury z udziałem podmiotów w krajach ujętych w dokumencie „Wykaz krajów podwyższonego ryzyka AML” oraz na udziały na

okaziciela i powiernictwo.

6.4. Ustal cel i planowany charakter stosunków gospodarczych.

6.4.1. Zapytaj o przewidywane rodzaje i wartość miesięczną transakcji, rodzaj kontrahentów oraz geograficzny zasięg rozliczeń.

6.4.2. Zapytaj o źródło pochodzenia środków, które będą wpłacane na rachunek, i odnotuj odpowiedź własnymi słowami klienta.

6.4.3. Przy wpłacie przekraczającej 50 000,00 zł lub wyraźnie niezgodnej z deklarowaną działalnością zażądaj dokumentu potwierdzającego źródło środków.

6.5. Ustal, czy klient działa na własny rachunek.

6.5.1. Jeżeli klient wskazuje, że działa na rzecz osoby trzeciej, zidentyfikuj tę osobę i zbierz dokument uzasadniający takie działanie.

6.6. Wpisz ustalenia w sekcji B formularza F-AML-01 i poproś klienta o podpisanie oświadczenia o prawdziwości danych.

6.7. Ustal profil działalności klienta będącego przedsiębiorcą.

6.7.1. Zbierz informacje o przedmiocie działalności, głównych kontrahentach, rynkach i sezonowości obrotów.

6.7.2. Zapytaj o spodziewane obroty miesięczne i udział transakcji gotówkowych.

6.7.3. Porównaj informacje z danymi z publicznie dostępnych źródeł i, gdy to potrzebne, ze sprawozdaniem finansowym.

6.8. Zbadaj wiarygodność źródła majątku klienta o wysokiej wartości aktywów.

6.8.1. Poproś o dokumenty, np. umowę sprzedaży nieruchomości, rozliczenie podatkowe, dokument spadkowy, wyciąg z rachunku.

6.8.2. Gdy dokumentów nie można przedstawić, odnotuj przyczynę i skieruj sprawę do komórki zgodności (Departament Zgodności).

6.9. Zweryfikuj cel otwarcia rachunku powierniczego lub rachunku dla osoby trzeciej.

6.9.1. Zażądaj umowy, na podstawie której klient działa na cudzy rachunek.

6.9.2. Ustal i zidentyfikuj osobę, na rzecz której działa klient, jak beneficjenta rzeczywistego.

6.10. Wprowadź ustalony cel relacji do karty klienta w formie wybieranej z listy oraz opisu, a zmiany deklarowanego celu aktualizuj niezwłocznie.

6.11. Zidentyfikuj beneficjenta rzeczywistego spółki kapitałowej.

6.11.1. Przeanalizuj księgę udziałów lub aktualną listę wspólników i oblicz pośrednie udziały przez podmioty pośredniczące.

6.11.2. Sumuj udziały osób powiązanych, jeśli działają w porozumieniu, i porównaj wynik z progiem 25%.

6.12. Ustal beneficjenta rzeczywistego fundacji, stowarzyszenia i innych podmiotów bez właścicieli.

6.12.1. Ustal osoby należące do organów zarządzających, fundatorów, beneficjentów aktywów oraz osoby sprawujące nadzór.

6.12.2. Jeżeli kategoria beneficjentów dopiero ma zostać wyznaczona, opisz zasady ich wyboru.

6.13. Zbadaj trusty i podobne konstrukcje prawne.

6.13.1. Wskaż założyciela, powiernika, nadzorcę, beneficjentów oraz osobę faktycznie kontrolującą.

6.13.2. Zażądaj aktu założycielskiego i dokumentu potwierdzającego istnienie konstrukcji; każdą taką relację klasyfikuj jako wysokiego ryzyka.

6.14. Porównaj dane z centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych i zachowaj wydruk do karty klienta.

7. Opis postępowania — ocena ryzyka klienta

Poziom ryzyka klienta określa się na podstawie scoringu w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD); pełne kryteria zawiera Załącznik nr 2. Osoba wprowadzająca dane nie może pominąć żadnego z kryteriów, a każdą ręczną zmianę wyniku uzasadnia w polu komentarza.

7.1. Wprowadź do systemu dane niezbędne do wyliczenia wyniku.

7.1.1. Wskaż rodzaj klienta, branżę, kraj rezydencji, obywatelstwo oraz kraje, z którymi klient będzie się rozliczać.

7.1.2. Wskaż rodzaj produktu, kanał obsługi (placówka, bankowość elektroniczna, kontakt na odległość) i spodziewaną strukturę transakcji.

7.1.3. Zaznacz informacje o ewentualnych powiązaniach z PEP lub z osobami z wykazów sankcyjnych.

7.2. Odczytaj wynik punktowy i przypisz klientowi poziom ryzyka.

7.2.1. Wynik nie więcej niż 25 punktów oznacza ryzyko niskie.

7.2.2. Wynik pośredni oznacza ryzyko średnie.

7.2.3. Wynik 60 punktów lub więcej oznacza ryzyko wysokie i obliguje do zastosowania wzmocnionych środków bezpieczeństwa.

7.3. Uwzględnij czynniki podnoszące wynik niezależnie od punktów.

7.3.1. Klient będący PEP otrzymuje 40 punktów i jest zawsze klasyfikowany jako klient wysokiego ryzyka.

7.3.2. Związek z krajem wysokiego ryzyka zwiększa wynik o 35 punktów.

7.3.3. Intensywne korzystanie z gotówki zwiększa wynik o 15 punktów.

7.4. Przekaż do zatwierdzenia nawiązanie stosunków gospodarczych.

7.4.1. Przy ryzyku niskim decyzję podejmuje pracownik, jeśli kierownik placówki nie zażąda ponownej oceny.

7.4.2. Przy ryzyku średnim relację akceptuje kierownik placówki.

7.4.3. Przy ryzyku wysokim relację zatwierdza Departament Zgodności po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją.

7.5. Ustal częstotliwość przeglądu danych klienta.

7.5.1. Klienta wysokiego ryzyka obejmuje się przeglądem raz w roku.

7.5.2. Klienta średniego ryzyka poddaje się przeglądowi co 3 lata.

7.5.3. Klienta niskiego ryzyka poddaje się przeglądowi co 5 lat.

- 7.6. Powiadom klienta, że Bank odmawia nawiązania relacji, jeżeli nie można zastosować środków bezpieczeństwa finansowego. Nie podawaj przyczyny wykraczającej poza stwierdzenie, że odmowa wynika z przepisów prawa.
- 7.7. Dokonaj przeglądu klienta po upływie okresu wskazanego w ocenie.
 - 7.7.1. System generuje zadanie przeglądu na 30 dni przed upływem terminu i przydziela je pracownikowi prowadzącemu klienta.
 - 7.7.2. Pracownik sprawdza zgodność danych z dokumentami, aktualność dokumentu tożsamości, beneficjenta rzeczywistego oraz wynik scoringu.
 - 7.7.3. Zakończenie przeglądu zatwierdza ten sam szczebel, który zatwierdzał nawiązanie relacji.
- 7.8. Zareaguj na zmianę poziomu ryzyka.
 - 7.8.1. Gdy poziom ryzyka rośnie, zastosuj od razu środki właściwe dla nowego poziomu, w tym wzmocnione.
 - 7.8.2. Gdy poziom ryzyka maleje, nie stosuj środków uproszczonych wcześniej niż po zatwierdzeniu zmiany.
- 7.9. Poinformuj Departament Zgodności o klientach, wobec których nie udało się przeprowadzić przeglądu w terminie, i wskaż plan działania.
- 7.10. Skoryguj wynik scoringu w uzasadnionych przypadkach.
 - 7.10.1. Podwyższenie poziomu ryzyka jest zawsze dopuszczalne, jeśli pracownik uzasadni je w polu komentarza.
 - 7.10.2. Obniżenie poziomu ryzyka wymaga zatwierdzenia przez kierownika placówki, a w przypadku wyniku wysokiego — przez komórkę zgodności (Departament Zgodności).
 - 7.10.3. Obniżenie wyniku poniżej progu ryzyka wysokiego dla osoby PEP jest niedopuszczalne.
- 7.11. Przeprowadź ocenę ryzyka produktu i kanału.
 - 7.11.1. Przed wprowadzeniem nowego produktu lub zmianą kanału dystrybucji Departament Zgodności dokonuje oceny ryzyka prania pieniędzy.
 - 7.11.2. Wyniki oceny są podstawą do zmiany wag kryteriów w scoringu.
- 7.12. Uwzględnij w ocenie ryzyka krajowej i ryzyka sektorowego wyniki opracowań organów państwa i wewnętrznej oceny ryzyka Banku.
- 7.13. Zapisz każdą ocenę w karcie klienta wraz z datą i danymi osoby, która jej dokonała.

8. Opis postępowania — środki uproszczone i wzmocnione, PEP, kraje wysokiego ryzyka

Środki uproszczone wolno stosować tylko wtedy, gdy ocena ryzyka potwierdza niskie ryzyko; środki wzmocnione są obowiązkowe wobec klientów wysokiego ryzyka, PEP, klientów z krajów wysokiego ryzyka oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach.

- 8.1. Zastosuj środki uproszczone (SDD) wobec klienta niskiego ryzyka.
 - 8.1.1. Zawęż zakres zbieranych informacji do danych identyfikacyjnych i weryfikacji w jednym niezależnym źródle.

- 8.1.2. Wydłuż okres między przeglądami do wartości wskazanej dla ryzyka niskiego.
- 8.1.3. Przy każdej wątpliwości lub zmianie okoliczności wróć do pełnego zakresu środków i ponów ocenę ryzyka.
- 8.2. Zastosuj środki wzmocnione (EDD) wobec klienta wysokiego ryzyka.
 - 8.2.1. Pozyskaj dodatkowe dokumenty dotyczące źródła majątku i źródła pochodzenia środków; klient ma na ich dostarczenie 10 dni.
 - 8.2.2. Uzyskaj zgodę komórki zgodności (Departament Zgodności) na nawiązanie lub kontynuowanie stosunków gospodarczych.
 - 8.2.3. Podnieś częstotliwość i intensywność monitorowania transakcji oraz przeglądów danych.
- 8.3. Zidentyfikuj PEP i zastosuj odpowiednie środki.
 - 8.3.1. Zapytaj klienta i beneficjenta rzeczywistego o piastowane lub piastowane w przeszłości eksponowane stanowisko; wynik porównaj z danymi z wykazu.
 - 8.3.2. Uwzględniaj osobę jako PEP przez 12 miesięcy po zaprzestaniu pełnienia funkcji, a następnie dokonaj ponownej oceny ryzyka.
 - 8.3.3. Ustal źródło majątku i środków PEP, a decyzję o relacji przedstaw do zatwierdzenia przez komórkę zgodności (Departament Zgodności) i członka zarządu odpowiedzialnego za przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
- 8.4. Zastosuj środki wzmocnione wobec klientów związanych z krajami wysokiego ryzyka.
 - 8.4.1. Sprawdź kraj rezydencji, siedziby, miejsca prowadzenia działalności oraz kraj kontrahentów według dokumentu „Wykaz krajów podwyższonego ryzyka AML”.
 - 8.4.2. Wobec transakcji z krajami wysokiego ryzyka zbierz informacje o ich celu i charakterze oraz dokumenty handlowe.
- 8.5. Zapisz rodzaj zastosowanych środków i uzasadnienie w formularzu F-AML-01, a ich kopię dołącz do karty klienta.
- 8.6. Utrzymuj wykaz krajów podwyższonego ryzyka.
 - 8.6.1. Departament Zgodności aktualizuje wykaz na podstawie list organizacji międzynarodowych, wskazań Komisji Europejskiej i własnej oceny.
 - 8.6.2. Wykaz jest dostępny w systemie i w intranecie; pracownik sprawdza jego aktualną wersję przy każdej ocenie.
 - 8.6.3. O zmianie wykazu informuje się pracowników w ciągu jednego dnia roboczego.
- 8.7. Zastosuj środki wobec transakcji z krajem wysokiego ryzyka.
 - 8.7.1. Załaduj od klienta umowy lub faktury potwierdzającej charakter transakcji.
 - 8.7.2. Zbadaj, czy odbiorca i bank odbiorcy nie znajdują się w wykazach sankcyjnych.
 - 8.7.3. Gdy transakcja jest nietypowa, zgłoś ją do komórki analitycznej (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności) przed jej wykonaniem.
- 8.8. Rozważ odmowę wykonania transakcji, jeżeli klient nie przedstawi dokumentów albo ich treść budzi wątpliwości; o odmowie poinformuj Departament Zgodności.
- 8.9. Zastosuj dodatkowe środki wobec relacji z instytucją korespondencką spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 - 8.9.1. Zbierz informacje o charakterze działalności instytucji, jej reputacji i jakości

nadzoru, któremu podlega.

- 8.9.2. Oceń system przeciwdziałania praniu pieniędzy stosowany przez instytucję i uzyskaj jego opis na piśmie.
- 8.9.3. Relację zatwierdza członek zarządu odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy po zasięgnięciu opinii komórki zgodności (Departament Zgodności).
- 8.10. Zastosuj środki wzmocnione wobec klienta, który nie był obecny przy identyfikacji, jeśli wynik scoringu jest wysoki.
 - 8.10.1. Zażądaj dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub potwierdzenia ze strony innej instytucji obowiązanej.
 - 8.10.2. Pierwszą transakcję zleć wyłącznie z rachunku prowadzonego przez instytucję kredytową w państwie o równoważnych wymogach.
- 8.11. Zastosuj szczegółową analizę dla skomplikowanych lub nietypowo dużych transakcji.
 - 8.11.1. Ustal ekonomiczny cel transakcji, kontrahentów i przebieg środków; zapisz wnioski.
 - 8.11.2. Jeżeli cel jest niejasny, zwiększ intensywność monitorowania relacji i poinformuj Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności.
- 8.12. Przechowaj wyniki zastosowania środków wzmocnionych tak samo jak dokumentację podstawową.

9. Opis postępowania — bieżące monitorowanie transakcji

Monitorowanie obejmuje analizę transakcji w całym okresie trwania stosunków gospodarczych oraz aktualizację dokumentów i informacji o kliencie. Służy sprawdzeniu, czy transakcje są zgodne z wiedzą Banku o kliencie, jego działalności i profilu ryzyka.

- 9.1. Monitoruj transakcje za pomocą narzędzia informatycznego (system monitorowania transakcji MON-AML).
 - 9.1.1. System porównuje transakcje ze scenariuszami, m.in. dotyczącymi dzielenia wpłat, szybkiego przepływu środków, nietypowych kierunków przelewów i nagłego wzrostu obrotów.
 - 9.1.2. Wszystkie alerty trafiają do komórki analitycznej (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności); pracownik placówki nie może ich usuwać ani zmieniać.
- 9.2. Zastosuj progi transakcyjne.
 - 9.2.1. Odnotowuj każdą transakcję gotówkową o wartości równoważność 10 000 euro lub wyższej, także gdy składa się z kilku powiązanych operacji.
 - 9.2.2. Wpłaty gotówkowe przekraczające 50 000,00 zł wymagają potwierdzenia pochodzenia środków przed zaksięgowaniem.
 - 9.2.3. W przypadku operacji powiązanych o łącznej wartości co najmniej równoważność 5 000 euro w jednym dniu wykonaj dodatkową analizę, nawet jeśli żadna z nich nie przekracza progu.
- 9.3. Kontroluj dane towarzyszące przelewom.
 - 9.3.1. Przy przelewie o wartości przekraczającej równoważność 1 000 euro sprawdź

kompletność danych zleceniodawcy i odbiorcy.

9.3.2. Brak wymaganych danych jest podstawą do wstrzymania przelewu do czasu ich uzupełnienia.

9.4. Aktualizuj dane klienta.

9.4.1. Przy każdym kontakcie z klientem zweryfikuj aktualność danych i dokumentu tożsamości.

9.4.2. Przy przeglądzie okresowym ponów ocenę ryzyka i sprawdź zgodność transakcji z deklarowanym celem relacji.

9.4.3. Jeżeli klient nie uzupełni danych w wyznaczonym terminie, zawiadom Departament Zgodności w celu podjęcia decyzji o ograniczeniu usług.

9.5. Wykonuj ponowną ocenę ryzyka po zdarzeniach nadzwyczajnych, np. zmianie właściciela, wzroście obrotów, informacji z mediów lub trafieniu na wykaz sankcyjny.

9.6. Analizuj transakcje gotówkowe klienta.

9.6.1. Przy wpłacie gotówkowej zapytaj o jej pochodzenie, jeżeli kwota jest wyższa niż zwykle lub przekracza 50 000,00 zł.

9.6.2. Odnotuj odpowiedź w systemie niezależnie od tego, czy klient jest stałym klientem Banku.

9.6.3. Nie przyjmuj wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki klientów wysokiego ryzyka bez zgody komórki zgodności (Departament Zgodności).

9.7. Wykrywaj dzielenie transakcji.

9.7.1. Zwracaj uwagę na wpłaty dokonywane wielokrotnie w krótkim czasie w kwotach tuż poniżej progu równowartość 10 000 euro.

9.7.2. Wzorce wykryte w jednej placówce zgłaszaj do komórki analitycznej (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności), nawet gdy dotyczą kilku klientów.

9.8. Weryfikuj wpływy z zagranicy.

9.8.1. Sprawdź, czy nadawca i tytuł wpłaty są zgodne z działalnością klienta.

9.8.2. Wpływy zwrócone do nadawcy po otrzymaniu zapytania o źródło środków traktuj jako okoliczność wymagającą analizy.

9.9. Wykonaj ręczny przegląd klientów, którzy zmienili schemat korzystania z rachunku, i opisz wnioski w karcie klienta.

9.10. Zarządzaj scenariuszami monitorowania.

9.10.1. Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności raz na kwartał ocenia skuteczność scenariuszy, liczbę alertów fałszywie dodatnich i czas ich obsługi.

9.10.2. Zmiany progów i parametrów zatwierdza Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy po konsultacji z komórką ryzyka (Departament Ryzyka).

9.10.3. Każdą zmianę dokumentuje się w protokole zmiany z datą wdrożenia i uzasadnieniem.

9.11. Przeprowadź test systemu monitorowania.

9.11.1. Raz w roku sprawdź kompletność i poprawność danych przekazywanych do systemu z systemu centralnego CBS-PRZYKŁAD.

- 9.11.2. Wykonaj testy wsteczne na wybranych transakcjach i sprawdź, czy odpowiednie scenariusze wygenerowały alerty.
- 9.12. Wyłącz klienta spod scenariusza tylko wtedy, gdy decyzję uzasadnioną i zatwierdzoną wpisano do systemu; okresowo przeglądaj wszystkie wyłączenia.
- 9.13. Zgłaszaj zespołowi Departamentu Zgodności błędy w danych, które uniemożliwiają prawidłowe monitorowanie.

10. Opis postępowania — analiza transakcji podejrzanych i zawiadomienia

Analiza transakcji podejrzanej rozpoczyna się z chwilą wygenerowania alertu albo zgłoszenia pracownika. W postępowaniu obowiązuje zakaz informowania klienta oraz osób trzecich o zamiarze, trwaniu lub zakończeniu analizy (zasada „nieujawniania”).

- 10.1. Zarejestruj alert lub zgłoszenie w narzędziu ewidencyjnym (rejestr transakcji podejrzanych RTP).
 - 10.1.1. Wpis zawiera datę, źródło alertu, dane klienta, wartość i opis transakcji.
 - 10.1.2. Zgłoszenie pracownika przesyłaj na adres aml@bank.example lub przez formularz F-AML-05; nie umieszczaj w korespondencji treści, która mogłaby zostać ujawniona klientowi.
- 10.2. Przeprowadź analizę alertu w terminie 5 dni od jego wygenerowania.
 - 10.2.1. Zgromadź historię rachunku, dane KYC, dokumenty związane z transakcją i informacje z innych źródeł dostępnych Bankowi.
 - 10.2.2. Oceń, czy transakcja ma uzasadnienie ekonomiczne lub prawne, czy jest zgodna z profilem klienta i czy odpowiada typologiom prania pieniędzy.
 - 10.2.3. Zapisz wnioski i wskaż: alert nieuzasadniony, wymagający wyjaśnień klienta albo uzasadniający zawiadomienie.
- 10.3. Uzyskaj wyjaśnienia od klienta, gdy jest to potrzebne i nie zagraża skuteczności postępowania.
 - 10.3.1. Pytania zadaje wyłącznie pracownik wskazany przez komórkę analityczną (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności), w sposób niezdradzający podejrzeń Banku.
 - 10.3.2. Wyjaśnienia klienta odnotuj w sprawie; niewiarygodne lub sprzeczne odpowiedzi stanowią okoliczność przemawiającą za zawiadomieniem.
- 10.4. Eskaluj sprawę do osoby na stanowisku „Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy” w ciągu 2 dni od ustalenia, że podejrzenie jest uzasadnione.
- 10.5. Przygotuj zawiadomienie dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 - 10.5.1. Zawiadomienie zawiera dane klienta i beneficjenta, opis transakcji, uzasadnienie podejrzenia oraz załączniki, w tym wyciąg z rachunku.
 - 10.5.2. Zawiadomienie wysyła się elektronicznie w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia podejrzenia; odpowiada za to Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 - 10.5.3. Wysyłka odbywa się także wtedy, gdy transakcję odrzucono lub nie

doprowadzono do jej wykonania.

10.6. Zastosuj się do żądań organu państwa.

10.6.1. Wstrzymanie transakcji lub blokadę rachunku na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wykonuje się niezwłocznie na okres do 96 godzin; dalsze utrzymanie blokady następuje wyłącznie na podstawie postanowienia prokuratora na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

10.7. Zamknij sprawę wpisem do rejestru i zdecyduj o dalszej współpracy z klientem.

10.7.1. Departament Zgodności decyduje o ograniczeniu usług, zmianie poziomu ryzyka albo wypowiedzeniu umowy w trybie przewidzianym w regulaminie produktu.

10.8. Wykonuj obowiązki informacyjne wobec organów państwa.

10.8.1. Na pisemne żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przekaz żądane informacje i dokumenty w terminie wskazanym w żądaniu.

10.8.2. Żądania prokuratury, sądu i innych uprawnionych organów rejestruj w odrębnym rejestrze prowadzonym przez komórkę prawną (Departament Prawny).

10.8.3. Zakres informacji ogranicz do tego, co wskazano w żądaniu, i odnotuj podstawę prawną udostępnienia.

10.9. Zawiadom organ o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

10.9.1. Zawiadomienie sporządza Departament Zgodności we współpracy z Departament Prawny i przekazuje właściwemu organowi po zatwierdzeniu przez członka zarządu.

10.10. Prowadź statystyki zawiadomień (liczba, wartość, rodzaj podejrzenia) i przekazuj je co kwartał do organu zarządzającego (Zarząd Banku) oraz na żądanie organów nadzoru.

10.11. Postępuj w razie podejrzenia w trakcie obsługi klienta.

10.11.1. Nie informuj klienta o podejrzeniu; kontynuuj rozmowę w sposób neutralny i nie zadawaj pytań, które mogłyby go zaalarmować.

10.11.2. Jeżeli transakcja ma zostać wykonana, odłóż ją w sposób niezwracający uwagi (np. wskazując konieczność dodatkowej weryfikacji systemowej) i niezwłocznie powiadom Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności.

10.11.3. Po zakończeniu obsługi sporządź notatkę służbową z opisem zdarzenia, zachowania klienta i wypowiedzianych słów.

10.12. Zabezpiecz materiał dowodowy.

10.12.1. Zachowaj dokumenty, kopie dowodów tożsamości, zapisy z monitoringu oraz wydruki z systemów.

10.12.2. Nie modyfikuj dokumentów ani wpisów w systemie po powzięciu podejrzenia.

10.13. Zapewnij ochronę zgłaszającego; dane pracownika, który zgłosił podejrzenie, nie są ujawniane klientowi ani osobom postronnym.

11. Zamrożenie środków i blokada rachunków

Bank stosuje szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych

w wykazach sankcyjnych oraz w decyzjach właściwych organów. Środki te mają charakter bezwzględny i nie wymagają zgody ani wiedzy klienta.

Po stwierdzeniu, że klient lub jego kontrahent jest objęty sankcjami, pracownik i jednostki Banku postępują następująco:

- 1) pracownik, który stwierdził trafienie, nie wykonuje dyspozycji i niezwłocznie powiadamia Departament Zgodności telefonicznie oraz przez narzędzie ewidencyjne (rejestr transakcji podejrzanym RTP);
- 2) Departament Zgodności potwierdza zgodność danych osoby z wykazem, a w razie wątpliwości co do tożsamości przeprowadza analizę dodatkową;
- 3) po potwierdzeniu trafienia Departament Operacji wdraża zamrożenie środków i zasobów gospodarczych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin;
- 4) o zamrożeniu Departament Zgodności zawiadamia właściwy organ oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a także, o ile jest to dopuszczalne, osobę objętą środkiem — w sposób niezagrażający postępowaniu;
- 5) środki objęte zamrożeniem są ewidencjonowane odrębnie i nie podlegają wypłacie, przelewowi ani żadnym innym operacjom bez zgody właściwego organu.

Zamrożenie uchyla się wyłącznie na podstawie decyzji organu lub wykreślenia osoby z wykazu. Odblokowanie zatwierdza Departament Zgodności, a Departament Operacji dokumentuje datę i podstawę zmiany w karcie klienta.

Wykazy sankcyjne są aktualizowane w narzędziach Banku nie później niż następnego dnia roboczego po ich ogłoszeniu. Za aktualizację odpowiada Departament Zgodności, a za dostarczenie danych — wskazany dostawca danych o sankcjach.

Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku na żądanie organu państwa mogą trwać wyłącznie przez okres wskazany w przepisach. Początkowo okres ten wynosi 96 godzin; jego przedłużenie wymaga postanowienia prokuratora wydanego na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Departament Operacji wykonuje blokadę w następujący sposób:

- 1) wprowadza w systemie centralnym blokadę środków na rachunku w kwocie wskazanej w żądaniu albo na całym rachunku;
- 2) ogranicza dostęp do dyspozycji klienta w bankowości elektronicznej i w placówkach, nie ujawniając przyczyny;
- 3) przekazuje potwierdzenie wykonania blokady do komórki zgodności (Departament Zgodności) w dniu jej wdrożenia;
- 4) monitoruje termin zakończenia blokady i niezwłocznie informuje Departament Zgodności o zbliżającym się końcu okresu.

Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za szkodę wynikłą z wykonania blokady lub wstrzymania transakcji w dobrej wierze, na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Przy stosowaniu środków ograniczających należy pamiętać o następujących zasadach:

- 1) wykazy sankcyjne sprawdza się nie tylko przy nawiązywaniu relacji, lecz także przy każdej zmianie wykazu — wobec całej bazy klientów — oraz przed wykonaniem przelewu zagranicznego;
- 2) badaniu podlega nie tylko klient, ale także beneficjent rzeczywisty, pełnomocnik, kontrahent i bank kontrahenta;
- 3) zbieżność nazwiska nie przesądza o trafieniu — porównuje się datę urodzenia, obywatelstwo, adres i inne dostępne dane identyfikacyjne;
- 4) trafienie niepotwierdzone przez komórkę zgodności (Departament Zgodności) w ciągu 2 dni oznacza, że transakcja pozostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia.

Bank udostępnia organom właściwym w sprawach sankcji informacje o zamrożonych środkach w terminach i formach określonych w przepisach. Środki zamrożone pozostają na rachunku klienta, a Bank nie pobiera z nich opłat innych niż niezbędne do utrzymania rachunku.

12. Przypadki szczególne

W przypadkach szczególnych pracownik stosuje następujące zasady:

- 1) **Obsługa na odległość** — jeżeli klient nie jest obecny osobiście, tożsamość weryfikuje się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, środka identyfikacji elektronicznej o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa albo zdalnej weryfikacji dokumentu z potwierdzeniem biometrycznym; relację klasyfikuje się co najmniej jako średnie ryzyko;
- 2) **Klient nierezydent** — zażądaj dokumentu podróży, informacji o numerze identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji i oświadczenia o rezydencji podatkowej;
- 3) **Odmowa współpracy** — gdy klient odmawia podania danych, nie nawiązuj stosunków i rozważ zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, jeżeli odmowa budzi podejrzenie;
- 4) **Zmiana beneficjenta rzeczywistego** — traktuj jako zdarzenie wymagające ponownej oceny ryzyka w ciągu 14 dni;
- 5) **Rachunki powiernicze i skrytki** — wymagają zatwierdzenia przez komórkę zgodności (Departament Zgodności), a umowa musi wskazywać beneficjenta rzeczywistego;
- 6) **Wypłaty zagraniczne i kryptoaktywa** — transakcje powiązane z usługodawcami kryptoaktywów lub krajami wysokiego ryzyka analizuj jako transakcje o podwyższonym ryzyku;
- 7) **Klienci przypadkowi** — przy transakcji okazjonalnej o wartości co najmniej równoważność 15 000 euro identyfikuj i weryfikuj klienta, nawet jeśli nie zawiera on umowy z Bankiem.

W razie wątpliwości co do zastosowania powyższych reguł pracownik zwraca się do kierownika placówki, a ten — do komórki zgodności (Departament Zgodności), korzystając z adresu aml@bank.example.

Odmowa nawiązania stosunków gospodarczych, wykonania transakcji lub wypowiedzenie umowy z powodu niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby nie naruszyć zasady nieujawniania.

W takich przypadkach:

- 1) decyzję o odmowie lub wypowiedzeniu umowy podejmuje Departament Zgodności na wniosek kierownika placówki;
- 2) w informacji dla klienta wskazuje się, że odmowa wynika z obowiązków nałożonych na Bank przepisami prawa, bez podawania szczegółów analizy;
- 3) umowę wypowiada się w terminie przewidzianym w regulaminie produktu, chyba że przepisy zezwalają na wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym;
- 4) środki klienta zwraca się na rachunek wskazany przez klienta, jeżeli zostanie on pozytywnie zweryfikowany i nie ma przeszkód wynikających z przepisów lub żądań organów.

Przy zwrocie środków na rachunek w innym banku sprawdź, czy rachunek należy do klienta; w razie wątpliwości zleć zwrot na rachunek, z którego środki wpłynęły.

W sytuacjach nietypowych należy postępować następująco:

- 1) **Klient wycofuje wniosek po pytaniach o źródło środków** — odnotuj zdarzenie i przekaz informację do komórki analitycznej (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności); wycofanie wniosku nie wyłącza obowiązku analizy;
- 2) **Klient prosi o wypłatę gotówki w kwocie tuż poniżej progu** — poinformuj o obowiązujących zasadach i nie sugeruj sposobu ich obejścia;
- 3) **Klient żąda zachowania poufności wobec rodziny lub organów** — nie składaj obietnic i zgłoś sprawę do komórki zgodności (Departament Zgodności);
- 4) **Naciski na pracownika** — każdą próbę nacisku, obietnicę korzyści lub groźbę zgłaszaj niezwłocznie przełożonemu i do komórki bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa);
- 5) **Relacja zakończona przez klienta po wszczęciu analizy** — nie blokuj wypowiedzenia umowy, lecz zachowaj dokumentację i kontynuuj analizę;
- 6) **Zmarły klient** — po otrzymaniu informacji o zgonie zablokuj dyspozycje, zachowaj dokumentację i sprawdź, czy nie występują okoliczności wymagające zawiadomienia.

Przypadki nieobjęte powyższym wykazem rozstrzyga Departament Zgodności, a rozstrzygnięcie odnotowuje się w karcie klienta wraz z uzasadnieniem.

13. Kontrola i nadzór

Kontrola stosowania procedury jest prowadzona w trzech liniach. W pierwszej linii kierownicy placówek i jednostek weryfikują kompletność dokumentacji klientów i prawidłowość wprowadzania danych do systemów. W drugiej linii Departament Zgodności wykonuje testy wrywkowe oraz ocenia skuteczność scenariuszy monitorowania. W trzeciej linii niezależny audyt wewnętrzny bada całość procesu.

Kontrola obejmuje w szczególności:

- 1) kwartalny przegląd próbki nowo przyjętych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem klientów wysokiego ryzyka;

- 2) sprawdzenie terminowości analiz alertów i zawiadomień oraz zgodności z zasadą nieujawniania;
- 3) weryfikację jakości danych o beneficjentach rzeczywistych i aktualności dokumentów tożsamości;
- 4) ocenę poprawności zastosowania progów transakcyjnych i środków wzmocnionych.

Wyniki kontroli są przedstawiane Zarządowi w sprawozdaniu rocznym sporządzanym przez osobę na stanowisku „Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy”. Stwierdzone uchybienia usuwa się według planu naprawczego z określonymi terminami; nieusunięcie uchybienia w terminie zgłasza się do organu zarządzającego (Zarząd Banku).

Kontrola funkcjonalna w placówkach przebiega według następujących zasad:

- 1) kierownik placówki co miesiąc losuje z systemu próbkę pięciu nowo przyjętych klientów i sprawdza kompletność ich dokumentacji względem listy kontrolnej z załącznika;
- 2) wyniki kontroli wpisuje się do rejestru uchybień; uchybienia krytyczne (np. brak identyfikacji beneficjenta rzeczywistego) zgłasza się do komórki zgodności (Departament Zgodności) w ciągu 2 dni;
- 3) uchybienia formalne usuwa się w ciągu 14 dni od ich wykrycia;
- 4) pracownik, wobec którego stwierdzono powtarzające się uchybienia, kierowany jest na dodatkowe szkolenie.

Kontrola funkcjonalna nie zastępuje kontroli komórki zgodności (Departament Zgodności) ani audytu; jej celem jest wczesne wykrywanie błędów.

Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy raz w roku sporządza sprawozdanie dla Zarządu dotyczące stosowania procedury. Sprawozdanie przedstawia dane i wnioski, a także propozycje działań doskonalących.

Sprawozdanie zawiera co najmniej:

- 1) liczbę klientów według poziomów ryzyka i zmiany w ich strukturze;
- 2) liczbę alertów, analiz i zawiadomień oraz średni czas obsługi alertu;
- 3) wyniki kontroli, w tym liczbę i wagę stwierdzonych uchybień;
- 4) informacje o szkoleniach i o wynikach testów;
- 5) wnioski z kontroli organów nadzoru, jeżeli były prowadzone;
- 6) propozycje zmian w procedurze, scenariuszach i narzędziach.

Zarząd rozpatruje sprawozdanie nie później niż w ciągu kolejnych trzydziestu dni od jego otrzymania i przyjmuje wnioski do realizacji, wyznaczając osoby odpowiedzialne i terminy.

14. Szkolenia

Bank zapewnia, aby pracownicy mieli wiedzę potrzebną do rozpoznawania i właściwej reakcji na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szkolenia są obowiązkowe, a udział w nich jest odnotowywany w ewidencji szkoleń.

Zasady szkoleń są następujące:

- 1) nowo zatrudniony pracownik odbywa szkolenie wstępne w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia pracy i nie może samodzielnie przeprowadzać identyfikacji do czasu jego ukończenia;
- 2) szkolenie okresowe odbywa się raz w roku i obejmuje zmiany przepisów, typologie, wyniki kontroli oraz omówienie przypadków;
- 3) pracownicy komórki analitycznej (Zespół Analiz Transakcji w Departamencie Zgodności) oraz osoby zatwierdzające relacje wysokiego ryzyka uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych;
- 4) szkolenia kończą się testem, a wynik poniżej progu zaliczenia wymaga powtórzenia szkolenia.

Za organizację szkoleń odpowiada Departament Zgodności. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

Program szkoleń obejmuje wiedzę ogólną i szczegółową dostosowaną do stanowiska pracownika. Treści są aktualizowane co najmniej raz w roku lub częściej, jeśli zmieniają się przepisy.

Szkolenia dzielą się na:

- 1) **podstawowe** — dla wszystkich pracowników, obejmujące pojęcia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, obowiązki Banku, zasadę nieujawniania i sposób zgłaszania podejrzeń;
- 2) **stanowiskowe** — dla pracowników obsługujących klientów, dotyczące identyfikacji, weryfikacji, ustalania beneficjenta rzeczywistego i stosowania scoringu;
- 3) **specjalistyczne** — dla analityków, kierowników i osób zatwierdzających relacje, dotyczące typologii, analizy alertów oraz sankcji;
- 4) **dla zarządu i rady nadzorczej** — dotyczące odpowiedzialności organów za system przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Pracownik, który nie ukończy szkolenia okresowego w terminie, jest wyłączony z możliwości zatwierdzania relacji o średnim i wysokim ryzyku do czasu jego ukończenia.

15. Dokumentacja i archiwizacja

Bank przechowuje dokumentację dotyczącą zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także wyniki prowadzonych analiz, przez okres 5 lat, liczony od dnia zakończenia stosunków gospodarczych albo od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

Przechowywaniu podlegają:

- 1) kopie dokumentów i informacji uzyskanych w ramach identyfikacji, weryfikacji i ustalania beneficjenta rzeczywistego;
- 2) formularze F-AML-01 oraz decyzje o zatwierdzeniu relacji wraz z uzasadnieniem;
- 3) dokumentacja ocen ryzyka, zmian poziomu ryzyka i środków wzmocnionych;
- 4) wyniki analiz alertów i zawiadomień — przez okres 5 lat;

5) ewidencja szkoleń i wyniki kontroli.

Dokumentację przechowuje się w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD) oraz w archiwum elektronicznym Banku, w sposób zapewniający jej integralność, dostępność dla uprawnionych osób i możliwość szybkiego przedstawienia organom państwa. Dokumentacji nie wolno niszczyć przed upływem okresu przechowywania, nawet na żądanie klienta; po jego upływie dokumenty niszczy się protokolarnie, o ile nie zachodzą podstawy do dłuższego przechowywania.

Dane osobowe Klientów przetwarza się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) chronić dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie udostępniać danych poza Bank bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, przekazuje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Dokumentacja klienta jest prowadzona w formie elektronicznej; dokumenty papierowe skanuje się w dniu ich otrzymania, a oryginały zwraca klientowi, jeżeli przepisy nie wymagają ich zatrzymania.

Zasady jakości dokumentacji obejmują:

- 1) skany muszą być czytelne i kompletne, z widocznymi wszystkimi stronami dokumentu;
- 2) każdy dokument opisuje się datą pozyskania i nazwiskiem pracownika, który go przyjął;
- 3) dokumenty w języku obcym przechowuje się razem z tłumaczeniem;
- 4) kopie dokumentów tożsamości oznacza się adnotacją o przeznaczeniu i zakazie dalszego kopiowania.

Dostęp do dokumentacji mają wyłącznie pracownicy upoważnieni, a każde jej otwarcie jest rejestrowane w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD). Departament Bezpieczeństwa raz w roku przegląda uprawnienia i zgłasza nieprawidłowości do komórki zgodności (Departament Zgodności).

Dokumentacja jest udostępniana organom państwa na ich żądanie i w zakresie przewidzianym w przepisach. Pracownik, który otrzymał żądanie od osoby podającej się za przedstawiciela organu, nie wydaje dokumentów bezpośrednio, lecz przekazuje żądanie do komórki prawnej (Departament Prawny).

Udostępnienie dokumentacji wymaga:

- 1) weryfikacji tożsamości i uprawnień osoby składającej żądanie;
- 2) sprawdzenia podstawy prawnej i zakresu żądania;
- 3) zachowania kopii wydanych dokumentów i protokołu wydania;
- 4) poinformowania komórki zgodności (Departament Zgodności) o fakcie udostępnienia.

Dokumentacja, w tym dane osobowe, podlega ochronie tajemnicy bankowej; zasady jej ujawniania określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646). W razie wątpliwości co do zakresu udostępnienia decyzję podejmuje Departament Prawny.

16. Postanowienia końcowe

Procedura wchodzi w życie z dniem wskazanym w metryczce i zastępuje wcześniej obowiązujące zasady dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka klientów. Wszystkie pytania dotyczące jej stosowania zgłasza się do komórki zgodności (Departament Zgodności), na adres aml@bank.example.

Załączniki są integralną częścią procedury. Naruszenie obowiązków wynikających z procedury może stanowić podstawę odpowiedzialności służbowej, a w przypadkach określonych w przepisach — także odpowiedzialności karnej.

Zmiany procedury wprowadza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) informację o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje archiwizuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1

Lista kontrolna stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Lista kontrolna służy do potwierdzenia, że przed nawiązaniem stosunków gospodarczych zastosowano wszystkie środki bezpieczeństwa finansowego. Pracownik zaznacza wykonane czynności i dołącza listę do karty klienta.

- ☐ Okazano dokument tożsamości klienta, sprawdzono jego ważność i zgodność danych
- ☐ Zweryfikowano tożsamość w niezależnym źródle lub w rejestrze publicznym
- ☐ Zidentyfikowano pełnomocnika lub osoby reprezentujące klienta i ich umocowanie
- ☐ Ustalono beneficjenta rzeczywistego i zweryfikowano jego dane
- ☐ Ustalono cel i planowany charakter stosunków gospodarczych
- ☐ Ustalono źródło pochodzenia środków i — jeśli wymagano — dołączono dokumenty
- ☐ Sprawdzonego klienta, pełnomocników i beneficjenta w wykazach sankcyjnych
- ☐ Zapytano o status PEP i odnotowano odpowiedź
- ☐ Wprowadzono dane do systemu KYC-PRZYKŁAD i wyliczono wynik scoringu
- ☐ Przypisano poziom ryzyka i uzyskano wymagane zatwierdzenie
- ☐ Zastosowano środki uproszczone lub wzmocnione adekwatne do ryzyka
- ☐ Ustalono termin najbliższego przeglądu danych
- ☐ Klient podpisał oświadczenie o prawdziwości danych i klauzulę informacyjną

Załącznik nr 2

Kryteria scoringu ryzyka klienta

Poniższa tabela przedstawia kryteria punktowe stosowane w narzędziu informatycznym (system klasyfikacji klientów KYC-PRZYKŁAD) do oceny ryzyka klienta. Wynik jest sumą punktów za poszczególne kryteria; progi poziomów ryzyka określono w sekcji dotyczącej oceny ryzyka.

Kryterium	Opis	Punkty
Rodzaj klienta	Osoba fizyczna rezydent — 5; przedsiębiorca — 10; osoba prawna ze złożoną strukturą — 20	5–20
Kraj	Polska i państwa o niskim ryzyku — 0; kraje z wykazu podwyższonego ryzyka — 35	0–35
PEP	Klient, beneficjent rzeczywisty lub pełnomocnik jest PEP — 40	0–40
Gotówka	Regularne wpłaty i wypłaty gotówkowe niewspółmierne do profilu — 15	0–15
Kanał	Obsługa w placówce — 0; kontakt na odległość — 10	0–10
Branża	Branża podwyższonego ryzyka (np. obrót metalami szlachetnymi, nieruchomości, gry hazardowe) — 15	0–15
Produkt	Rachunek bieżący — 0; rachunek powierniczy lub skrytka — 10	0–10

Poniższe zestawienie przedstawia najważniejsze progi i terminy stosowane w procedurze. Jest ono pomocą dla pracownika i nie zastępuje postanowień zasadniczych.

Zagadnienie	Wartość lub termin
Transakcja okazjonalna — obowiązek stosowania CDD	równowartość 15 000 euro
Transakcja gotówkowa podlegająca rejestracji	równowartość 10 000 euro
Kontrola danych przelewu	równowartość 1 000 euro
Konieczność udokumentowania źródła wpłaty	50 000,00 zł
Powiązane transakcje wymagające analizy	równowartość 5 000 euro
Próg udziałów beneficjenta rzeczywistego	25%
Analiza alertu	5 dni
Zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej	2 dni roboczych
Przechowywanie dokumentacji	5 lat

Załącznik nr 3

Przykładowe sygnały ostrzegawcze

Wykaz sygnałów ostrzegawczych ma charakter przykładowy. Wystąpienie jednego sygnału nie oznacza jeszcze podejrzenia, jednak powinno skłonić do dokładniejszej analizy sytuacji klienta.

Obszar	Sygnał ostrzegawczy
Zachowanie klienta	Unika kontaktu osobistego, niechętnie podaje dane lub składa niespójne wyjaśnienia
Dokumenty	Dokumenty budzą wątpliwości co do autentyczności albo dane w nich zawarte są niespójne
Gotówka	Wpłaty tuż poniżej progu, dzielone na kilka operacji lub na kilka dni
Przepływ środków	Środki są wypłacane lub przelewane niemal natychmiast po wpływie
Struktura	Skomplikowana struktura własności bez ekonomicznego uzasadnienia
Kraje	Przelewy do lub z krajów wysokiego ryzyka bez związku z działalnością klienta
Profil	Obroty wielokrotnie przewyższają deklarowane dochody lub przychody